

1502451-78.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... no presente feito.

Cito:

"PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório: No crime de roubo, a apreensão da res em poder do acusado faz presumir sua responsabilidade, invertendo-se o ônus probatório." (TACrimSP - Ap. nº 1.410.455/6 - São José do Rio Preto - 7ª Câmara - Rel. Salvador D'Andréa - J. 15.1.2004 - v.u.).

"PROVA - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502451-78.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502451-78.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282367/2022 - 05º D.P. OSASCO, 28071314 - 05º D.P.

OSASCO, 2282367 - 05º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Souza De Lima e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

VALTER CARDOSO e LUCAS SOUZA DE LIMA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, §2º, II, c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal, porque no dia 15 de outubro de 2022, por volta de 0h30min, na Avenida Mutinga, nesta Capital, agindo em concurso e com unidade de propósitos, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça consistente na simulação de emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda/CG 160 FAN, de placa GCX 9D02/0sasco-SP, 01 (um) par de tênis,

marca "DC Shoes", 01(uma) "bag" do "Ifood" e 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, bens pertencentes à vítima Marcelo Henrique Neri Palhoto do Santos. Segundo a denúncia, a vítima trafegava pela Avenida Mutinga em sua motocicleta Honda/CG 160 FAN, de placa GCX 9D02/Osasco-SP, quando foi abordada pelos denunciados, os quais ocupavam uma motocicleta semelhante, mas de cores preta e prata. Na ocasião, o denunciado VALTER ocupava a garupa e LUCAS conduzia o motociclo, o qual foi jogado à frente da motocicleta do ofendido, obrigando-o a parar.

O denunciado VALTER, então, anunciou o assalto, simulando portar uma arma de fogo, colocando a mão por debaixo de sua roupa, e exigindo a entrega dos bens da vítima, no que foi prontamente atendido. Ato contínuo, os roubadores evadiram-se em poder da motocicleta subtraída e demais bens da vítima.

Assim que os assaltantes fugiram, a vítima acionou a Polícia Militar, oferecendo, na oportunidade, as características dos roubadores e das motocicletas envolvidas. Policiais militares, já cientes do ocorrido com a vítima, realizavam patrulhamento pelo bairro Helena Maria, em Osasco, quando avistaram uma motocicleta com as mesmas características da que fora subtraída, a qual era ocupada por um indivíduo cujos atributos coincidiam com a de um dos assaltantes. Tal indivíduo, ao perceber a presença da viatura, rapidamente dispensou um objeto ao solo. Os policiais tiveram êxito em abordar o indivíduo, o qual foi identificado como o denunciado LUCAS. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com LUCAS, mas, recuperado o objeto dispensado ao solo, verificou-se tratar-se do celular roubado da vítima. Em pesquisa à placa da motocicleta, constatou-se ser, efetivamente, a que fora subtraída minutos antes.

Ainda pela região do bairro Helena Maria, policiais depararam-se com uma segunda motocicleta, com características semelhantes à daquela que fora usada pelos assaltantes. Ao indagarem pelo proprietário daquele motociclo, populares indicaram o imóvel de numeral 179 daquela rua, onde ele residiria.

Os policiais, assim, chegaram à pessoa de Wesley, que lhes informou que, horas antes, emprestara sua motocicleta para um conhecido, o denunciado VALTER, o qual se encontrava no interior do imóvel. Franqueada a entrada à residência, os milicianos depararam-se com VALTER, que, imediatamente, deu indícios de autoria dizendo "Perdi, senhor, perdi, senhor".

A vítima compareceu ao sítio da abordagem e prontamente reconheceu sua motocicleta e os denunciados como autores do crime que sofrera horas antes.

Em sede policial, entretanto, o ofendido disse ter certeza somente da participação de VALTER (fls. 21), mostrando-se incerto quanto à participação de LUCAS (fls. 20). Os réus foram presos em flagrante, sendo decretadas as suas prisões preventivas em decisão de fls. 81/82.

A denúncia foi recebida em 01 de novembro de 2022 (fls. 144/146).

Os acusados foram citados, apresentaram resposta à acusação (fls. 165/169) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 190).

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e, após, foram os réus interrogados.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, a representante do Ministério Público postulou a procedência total da ação para condenar os réus nos exatos termos da denúncia (fls. 205/214).

A Defesa, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou a absolvição dos réus. Subsidiariamente, postulou a aplicação da pena no mínimo legal e fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena (fls. 224/227).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e autoria do delito surge da prova oral coligida aos autos, do Boletim de Ocorrência de fls. 05/09, dos autos de exibição e apreensão e de entrega de fls. 16/19, bem como das imagens de fls. 28/42 e dos autos de reconhecimento de fls. 21.

Assim, o acusado LUCAS foi preso em poder de parte dos bens subtraídos. Tal situação, como vêm entendendo nossos Tribunais, inverte o ônus da prova, devendo o réu provar a licitude de tal posse, no que não logrou êxito o acusado no presente feito.

Cito:

“PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório: No crime de roubo, a apreensão da res em poder do acusado faz presumir sua responsabilidade, invertendo-se o ônus probatório.” (TACrimSP - Ap. nº 1.410.455/6 - São José do Rio Preto - 7ª Câmara - Rel. Salvador D'Andréa - J. 15.1.2004 - v.u).

“PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente a respeito da posse - Inversão do ônus probatório - Ocorrência: No crime de roubo, a posse da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente, inverte o ônus da prova, que se torna de sua exclusiva responsabilidade.” (TACrimSP - Ap. nº 1.307.177/4 - São Paulo - 14ª Câmara - Rel. Oldemar Azevedo - J. 21.5.2002 - v.u).

Nenhuma justificativa deu LUCAS para a posse dos bens subtraídos.

A autoria do delito pelos acusados, outrossim, restou incontroversa.

Na fase inquisitiva, o acusado LUCAS negou a prática delitiva (fls. 43) e o acusado VALTER permaneceu silente (fls. 44).

Em Juízo, o acusado LUCAS negou a prática do delito. Por volta de 17h/18h pegou a motocicleta emprestada de Wesley. Foi trabalhar. Cerca de 23h30min devolveu a motocicleta. Estava indo para casa a pé quando foi abordado pelos policiais. Não desceu da motocicleta da vítima. Conhecia os policiais de vista porque vão à pizzaria, mas não sabe por que eles falaram que ele desceu da motocicleta da vítima. Já foi processado, está há dois anos na rua. Não conhece a vítima. O réu VALTER disse que estava em casa, “desceu na rua” para ver se “os meninos estavam na frente da casa de Wesley”. Havia policiais na motocicleta de Wesley e os policiais já lhe pegaram e disseram que ele tinha roubado a motocicleta, estão falando isso por causa de suas passagens anteriores. Não conhecia os policiais antes. Foi detido na porta da casa de Wesley. Não conhece a vítima e não viu a motocicleta dela. Já foi processado por roubo, estava há um ano e quatro meses na rua.

A versão dos acusados restou isolada no conjunto probatório produzido, e a eles incumbia a prova de suas alegações, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito. A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A vítima Marcelo disse que estava indo para casa, na motocicleta, entrou na rua e duas pessoas lhe abordaram, em outra motocicleta. Eles simularam estar armados e anunciaram o roubo. Entregou seus bens e eles fugiram com seus pertences, cada um em uma motocicleta. Foi para casa, ativou o seguro e pelo rastreador disseram onde estava, foi ao local e a polícia já estava lá. Na Delegacia de Polícia falou que não reconheceu, não disse que reconhecia os réus, não tinha certeza porque só conseguiu ver os olhos. Não reconheceu nenhum dos réus com certeza. Não conhecia os réus antes. A motocicleta era preta e as roupas dos roubadores também.

Na fase judicial (fls. 15), quando dos fatos, a vítima foi firme em apontar os acusados como autores do delito, reconhecendo igualmente a motocicleta usada por eles (fls. 20/23). Apontou sem dúvidas VALTER como sendo um dos roubadores, o garupa que o abordou (fls. 21), ficando em dúvida quanto a LUCAS (fls. 20). Contudo, LUCAS como já dito foi detido com parte dos bens subtraídos - motocicleta e celular da vítima.

Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

“PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da

vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido."(TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u). Voto nº 7.553 - grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas, até porque nada há nos autos capaz de infirmar suas alegações.

A testemunha Wesley Teixeira de Brito disse conhecer os réus e no dia emprestou a motocicleta para LUCAS ir trabalhar na pizzaria. Acordou com os policiais com VALTER em sua casa. Os policiais disseram que o roubo tinha sido praticado com sua motocicleta, VALTER estava em sua casa.

Já o Policial Militar Herike Farley Refundinni, reconhecendo os acusados em audiência, disse que estavam em patrulhamento quando foi irradiado o roubo da motocicleta. Foram ao local onde sempre estacionam os veículos produto de crime. Viram LUCAS saindo de uma motocicleta e dispensando algo, nervoso. Efetuaram a abordagem, em conversa com LUCAS, ele contou como ocorreu. Havia outra motocicleta no local. Saiu um senhor no local, pai de Wesley, que autorizou a entrega na casa. O acusado LUCAS desceu da motocicleta da vítima, e ele dispensou o celular da vítima. Na hora a vítima reconheceu o réu LUCAS pelas roupas. LUCAS indicou a casa onde estaria seu parceiro, encontraram VALTER na casa indicada. VALTER também confessou o roubo.

Suas palavras foram ratificadas pelo seu colega de farda, o Policial Militar Darilson Francisco Ferreira. Acrescentou que o crime tinha sido minutos antes. As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

O roubo restou, assim, consumado, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

E a jurisprudência:

“Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se consumado o delito de roubo "no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima" (HC 118.407/ SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ 3/8/09). 2. Ordem denegada” (HC 155108/SP Ministro Arnaldo Esteves Lima DJ 03.05.2010).

“O crime de roubo está consumado se o agente, ainda que por breve momento, tem, após o desapossamento violento, a disponibilidade dos objetos. Não é exigível a posse tranquila da res furtiva, bastando que cesse a violência ou a clandestinidade” (STJ/EResp/DF 197848, Min Edson Vidigal, DJ 15.05.2000).

Ademais, de rigor o reconhecimento da majorante do concurso de agentes, descrita pelo ofendido.

Inafastável, assim, a condenação dos acusados por infração ao art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Decidida a tipificação, passo a aplicar aos acusados a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

1) O réu VALTER é reincidente (fls. 159/161).

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo. Não há atenuantes, nem agravantes a serem consideradas.

Pela reincidência, de rigor a exasperação da pena em 1/6, totalizando quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Pela causa de aumento do concurso de agentes, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

2) O acusado LUCAS é triplamente reincidente (fls. 162/64).

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, utilizando parte de suas reincidências, fixo a pena base acima do mínimo legal, em cinco anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, com valor unitário mínimo.

Não há atenuantes, nem agravantes a serem consideradas.

Pela reincidência, de rigor a exasperação da pena em 1/6, totalizando cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 23 dias-multa.

Pela causa de aumento do concurso de agentes, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e pagamento de 30 dias-multa.

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR os réus:

1) VALTER CARDOSO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, §2º, II, do Código Penal, ao cumprimento da pena total de seis anos, dois meses e vinte

dias de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 14 dias multa, com unidade no mínimo legal; e

2) LUCAS SOUZA DE LIMA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, §2º, II, do Código Penal, ao cumprimento da pena total de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 30 dias multa, com unidade no mínimo legal.

Ambos reincidentes, condenados novamente por delito grave e violento, os réus não fazem jus a qualquer benefício.

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que os réus deverão iniciar o cumprimento de suas penas em regime fechado, pela pena aplicada, pela gravidade de sua conduta, não merecendo os roubadores qualquer tratamento indulgente.

Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que:

“Cabe ao magistrado estabelecer o regime de cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo terceiro, do CPB, sopesando os critérios previstos no artigo 59 do supracitado dispositivo legal. Desfavoráveis estes, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, cabível a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena” (TJDF - Ap. Crim. nº 18.051/97 - 2ª T. - Rel. Desa. Aparecida Fernandes - J. 29.10.97-DJ.18.02.98).

Anote-se também o precedente do C. STJ:

“A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal” (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

E mais, as reincidências dos acusados e esta nova condenação indicam nenhum regime menos gravoso é capaz de coibir suas condutas delinquentes. Nesse sentido:

“tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve inicia-la em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal” (TJSP, AC nº 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador Penteado Navarro)

E ainda:

“Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§2º e 3º, do Estatuto Repressor. Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 20-10-2016, grifei).

“Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção corporal a ele imposta” (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 08/11/2016, grifei).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário dos acusados para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar dos réus, ante a manifesta periculosidade que apresentam, inalterada a situação fática que determinou a decretação de suas prisões anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar os acusados, ordenar a libertação deles, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomendem-se os réus no local em que se encontram presos.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA